

WAN HAFIZOL BIN WAN OMAR
lwn
MAWAR BINTI ABDUL KARIM

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

22 Jun 2020 / 30 Syawal 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0096-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: Dato' Mohd Zaidi Bin Haji Md Zain @ Zakaria daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

PERMOHONAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 24/9/2019 bagi menyemak keputusan / Perintah Interim Inter-Parte yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 26 Ogos 2019 dalam kes Permohonan No. : 10207-038-0357-2019.

2) Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;

2.1 Mahkamah Yang Mulia ini membuat penyemakan semula berhubung terma Perintah 3 bertarikh 26 Ogos 2019 melalui Permohonan No. 10207-038-0357-2019 yang mana YA Hakim Bicara telah memerintahkan supaya Pemohon (Bapa) diberi hak lawatan dan bermalam dengan anak

yang bernama WAN MARYAM BINTI WAN HAFIZOL (No. My Kid: 171229-14-1052) pada setiap hujung minggu kedua (2) dan keempat (4) setiap bulan bermula dari hari Jumaat jam 6.00 petang dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum jam 5.00 petang di mana lokasi pengambilan dan penyerahan anak tersebut hendaklah dibuat di tempat tinggal anak tersebut yang beralamat di No. 3a, Jalan Bukit Impian 5B, Taman Bukit Impian, Country Heights, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

2.2 Mahkamah Yang Mulia ini mengubah terma Perintah 3 tersebut dengan membenarkan permohonan pihak Pemohon supaya Pemohon diberikan hak untuk melawat anak tersebut sebanyak tiga (3) kali seminggu dan hak bermalam pada setiap minggu iaitu pada hari Khamis sehingga Sabtu atau pada hari Sabtu sehingga Isnin di mana anak tersebut akan diambil pada jam 3.00 petang pada hari pertama dan dipulangkan pada jam 6.00 petang pada hari ketiga.

2.3 Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

3) Pemohon dan Responden telah bercerai pada 10 Julai 2019 dan mempunyai seorang anak bernama WAN MARYAM BINTI WAN HAFIZOL (No. My Kid: 171229-14-1052).

4) Pada 26 Ogos 2019, Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah mengenai Hak Jagaan Sementara ke atas anak tersebut sebagaimana berikut;

“

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003..*
2. *Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara ke atas anak yang bernama WAN MARYAM BINTI WAN HAFIZOL (No. My Kid: 171229-14-1052) hendaklah diserahkan kepada Pemohon (Ibu Kandung) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No. 10207-028-0342-2019 diputuskan.*
3. *Mahkamah memerintahkan Responden sebagai bapa diberikan hak lawatan dan bermalam dengan anak tersebut pada setiap hujung minggu kedua (2) dan keempat (4) setiap bulan bermula dari hari Jumaat jam 6.00 petang dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum jam 5.00 petang.*
4. *Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penyerahan anak tersebut hendaklah dibuat di tempat tinggal anak tersebut yang beralamat di No. 3a, Jalan Bukit Impian 5B, Taman Bukit Impian, Country Heights, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.*
5. *Kegagalan mana-mana pihak dalam mematuhi Perintah Interim ini boleh dikomitkan ke penjara.*

5) Antara alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan semakan ini ialah Pemohon terkilan dan tidak berpuas hati dengan terma Perintah di Perenggan 3 tersebut kerana Pemohon selaku bapa juga berhak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut dengan lebih kerap. Ini kerana sebagaimana yang dipohon oleh saya dalam Afidavit Jawapan Pembetulan yang diikrarkan pada 23 Julai 2019, Pemohon memohon supaya hak lawatan dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon sebanyak tiga (3) kali pada setiap minggu di

mana anak tersebut akan diambil oleh Pemohon pada hari Khamis sehingga hari Sabtu atau diambil pada hari Sabtu sehingga Isnin.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

7) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah*

penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.

- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

8) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-

0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

9) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

10) Kami telah meneliti alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon, kami dapati alasan yang dikemukakan tidak memenuhi kehendak ***Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014*** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan prosedur dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan. Kami berharap agar pihak-pihak dapat memberi tumpuan sepenuhnya untuk menyelesaikan segera kes induk demi kebajikan anak.

KEPUTUSAN

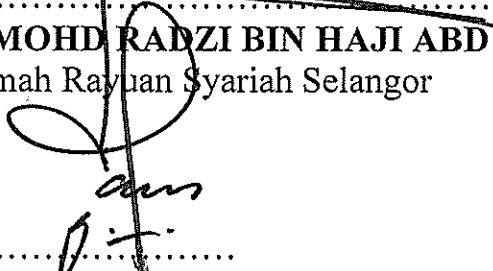
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.
- 2) Prosiding kes induk hendaklah **DISEGERAKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

- 
-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

